

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY 10.405

CONTRATACIÓN OBLIGATORIA DE TAREAS PROFESIONALES

En la ciudad de **LA PLATA** a los **Diecisiete** días (**17**) del mes
de **ENERO** del año **DOS MIL VEINTICINCO** (**2025**) entre

el / los COMITENTE / S

identificación tributaria nº

con domicilio legal en n° **CITY BELL** **1896**

y el / los ARQUITECTO / S

MARIANO PABLO

matricula/ s profesional/ es CAPBA (ley 10405)

con domicilio legal en **5** n° **LA PLATA**

identificación tributaria Nº.

se conviene en celebrar el siguiente contrato :

Artículo 1º) ENCOMIENDA: EL COMITENTE encomienda al PROFESIONAL lo siguiente

TAREA PROFESIONAL					DESIGNACIÓN DE OBRA (destino)			
PROYECTO Y DIRECCION					LOCALES COMERCIALES			
POR CONTRATO SEPARADO					Y OFICINAS			
UBICACIÓN					LOCALIDAD		PARTIDO	
Nº -					CITY BELL		LA PLATA	
CIRC.	SECC.	FRAC.	CHACRA	QUINTA	MANZ.	PARCELA	SUB. PARC	PARTIDA INM.
-	P	-	-	-	-	6	-	-

Artículo 2º) HONORARIOS : El monto de los honorarios por las tareas encomendadas por el COMITENTE al PROFESIONAL se fija en La suma de pesos

Artículo 3º) FORMA DE PAGO. EL COMITENTE abonara al PROFESIONAL sus honorarios conforme a la siguiente forma de pago **A CONVENIR**

EL PROFESIONAL tiene derecho a percibir, previamente a la fecha de prestación para el visado definitivo ante el Colegio de Arquitectos, los honorarios correspondiente a las tareas ejecutadas.

Artículo 4º) PLAZO. Se establece como plazo de vigencia del presente contrato el termino de : **VEINTICUATRO** **24** meses. Las partes pactan la mora automática al vencimiento del plazo Sin perjuicio de ello vencido dicho plazo y no habiéndose concluido la totalidad de las tareas pactadas conforme al artículo 1º) por causas imputables al COMITENTE o causas fortuitas o de fuerza mayor , las partes podrán acordar nuevas condiciones y plasmarlas en el presente Contrato, con suscripción de ambas partes.

Artículo 5º) INCUMPLIMIENTO DEL COMITENTE. En caso de incumplimiento a lo pactado por parte del Comitente dentro de los plazos y la forma convenida, el PROFESIONAL tendrá derecho, Sin necesidad de interpelacion alguna a exigir su cobro, considerándose el saldo total existente como plazo vencido. En este supuesto el PROFESIONAL tendrá derecho a reclamar, desde la fecha en que se produce la mora establecida en el artículo anterior un interes punitorio igual a la tasa activa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descubierto a treinta días.-

Artículo 6º) INCUMPLIMIENTO DEL PROFESIONAL . En caso de incumplimiento a lo pactado por parte del PROFESIONAL, el COMITENTE tendra derecho a recurrir ante el Consejo Directivo del Colegio Distrital, de a cuerdo a lo prescripto en elCodigo de Etica Profesional, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder para reclamar daños y perjuicios. -

Artículo 7º) CONCILIACION / ARBITRAJE. De existir diferencias en la interpretacion y ejecucion del presente Contrato, las partes podran someter el caso al Consejo Directivo del CAPBA, Distrito 1, el que actuara en carácter de amigable componedor único o conciliador, según lo requieran tal efecto las partes solicitaran a la institución el servicio correspondiente y, previa aceptación del caso, abonaran la tasa establecida y las condiciones a las que deberán someterse

Artículo 8º) APORTES. Con cada percepción de honorarios, el PROFESIONAL deberá efectuar los Aportes Previsionales a que obliga el Art.26º) de la Ley 5920 y la cuota de Ejercicio Profesional fijada por resolución del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, según establece la Ley 10405..

Artículo 9º) ARANCEL/GASTOS EXTRAORDINARIOS. Serán de aplicación todas las disposiciones previstas en el Arancel Profesional, conforme al decreto 6964/65 o sus modificatorios; siendo a cargo del COMITENTE los gastos extraordinario previstos en el Art.11º) , Título 1 del mismo.

Artículo 10º) CLÁUSULAS ADICIONALES/ CONDICIONES ESPECIALES/OBSERVACIONES

- La contratación de contratistas y/o subcontratistas para la ejecución de la obra es responsabilidad exclusiva del comitente: no asumiendo el profesional obligación alguna al respecto.
- La responsabilidad del personal dependiente corre por cuenta exclusiva del comitente, ya se trate de contratación directa o a través de contratistas y/o subcontratistas.
- El profesional no tendrá responsabilidad laboral alguna en relación con contratistas y/o subcontratistas y/o personal dependiente; el comitente se compromete a mantenerlo indemne en su patrimonio en el supuesto que indebidamente sea denunciado y/o demandado en sede administrativa y/o judicial-
- El comitente será responsable exclusivo de los accidentes y/o enfermedades profesionales que pudieran sufrir los trabajadores, quedando a su cargo la contratación de los seguros respectivos.
- El comitente y/o la persona con quien contrate, deberá dar estricto cumplimiento a la ley laboral y de seguridad social.
- Cualquier daño provocado a terceros por contratistas, subcontratistas y/o personal dependiente y/o las cosas existentes en la obra, quedando bajo la exclusiva responsabilidad del comitente, quedando eximido el profesional de toda responsabilidad.

Artículo 11º) PARALIZACION DE OBRA . Ante el incumplimiento o inobservancia de cualquiera de las cláusulas del presente contrato o de la documentación de obra o de las reglas del buen arte de la construcción por parte del COMITENTE o del Contratista y/o Subcontratistas, el PROFESIONAL podrá paralizar la obra parcial o totalmente o la ejecución de una o mas tareas , cuando las mismas sean causas graves y urgentes que así lo justifiquen . A tal fin dará aviso de inmediato al COMITENTE y al contratista y/o Subcontratista, indicando los motivos y, en lo posible, sus eventuales consecuencias.-

Artículo 12º) NOTIFICACIONES/ JURISDICCIÓN. Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes constituyen domicilio legal en los arriba indicados, donde se tendrán por validas cuantas notificaciones e interpelaciones judiciales o extrajudiciales deben practicarse y se someten para la solución de cualquier diferendo que se suscite, excepto para lo previsto en el Art.5º), a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de La Plata, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción.-

Artículo 12º) CONFORMIDAD. En prueba de conformidad se firman **SEIS (6)** ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con carácter de **ORIGINARIO / AMPLIATORIO/ REAJUSTE** del

FIRMA COMITENTE

FIRMA PROFESIONAL

VISADO CAPBA (ley 10405) CONTROL APORTES (LEY 5920)